



PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

Karakteristik

- ✿ Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan
- ✿ Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan
- ✿ Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Obligasi

- ✿ Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- ✿ Bunga Obligasi adalah Imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto

Pengenaan Pajak

- ✿ Atas Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat Final

Pengecualian Subjek Pajak

- ✿ Wajib Pajak Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh
- ✿ Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Tarif Pajak

- ✿ 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 2)
- ✿ 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT

Tarif khusus Reksadana

- ✿ 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- ✿ 5% (Lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- ✿ 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Jasa Konstruksi

- ✿ Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final

Tarif

- ✿ 1,75% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- ✿ 4% (empat persen) untuk pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

Tarif

- ✿ 2,65% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi menengah atau kualifikasi usaha besar];
- ✿ 3,5% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- ✿ 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Tata cara pembayaran

- ✿ dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak
- ✿ disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong Pajak.

PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH &/ BANGUNAN

- Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Jumlah bruto nilai persewaan

- ✿ Semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
- dikenakan pajak final sebesar 20%(dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri

- ✿ Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pengecualian

- bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

- ✿ bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- ✿ bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri

Transaksi Saham di Bursa Efek

- ✿ Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah : 0,1% (satu per dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
- ✿ Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui pedagang perantara efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham pada tanggal 20 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 25 bulan berikutnya

Transaksi Saham di Bursa Efek

- ✿ Tambahan Pajak Penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai jual saham
- ✿ pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana ("initial public offering") menjadi efektif;
- ✿ saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri (PP no 14 Tahun 1997)

- ✿ selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan;
- ✿ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan."



Pajak penghasilan atas hadiah dari undian

Hadiah Undian

- ✿ Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :



FE UNJ

- Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dari jumlah penghasilan bruto;

- Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

- Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto

- ✿ Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

DEVIDEN

Atas penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri, Dipotong PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% (tanpa memperhatikan jumlah penyertaan sahamnya), tidak dikenakan PPh final apabila deviden tersebut di investasikan kembali

Contoh soal perhitungan PPh pasal 4 ayat 2

PT. A Menyewakan tanah dan bangunan kepada PT. Duta bangsa sebesar Rp 200.000.000 ditambah PPN

PPh Pasal 4 ayat 2 = 200juta x 10% = 20juta

Jurnal PT. A

<i>Kas</i>	<i>202,000,000</i>	
<i>Biaya PPh Final</i>	<i>20,000,000</i>	
<i>PPN keluaran</i>		<i>22,000,000</i>
<i>Pendapatan</i>		<i>200,000,000</i>

Jurnal PT. Duta Bangsa

<i>Biaya Sewa/sewa dibayar dimuka</i>	<i>200,000,000</i>	
<i>PPN Masukan</i>	<i>22,000,000</i>	
<i>Hutang PPh Final</i>		<i>20,000,000</i>
<i>Kas</i>		<i>202,000,000</i>

Contoh soal perhitungan PPh pasal 4 ayat 2

PT. Duta Bangsa mempunyai deposito senilai 1 Milyar di Bank Mandiri dengan bunga 6% per tahun

Bunga	1,000,000,000	x	6%	=	60,000,000
Bunga sebulan	60,000,000	:	12	=	5,000,000
PPh 4(2)	5,000,000	x	20%	=	1,000,000

Metode Gross

Bank	4,000,000	
Biaya PPh 4(2)	1,000,000	
Pendapatan Bunga		5,000,000

Metode Net

Bank	4,000,000	
Pendapatan Bunga		4,000,000



FE UNJ

Contoh soal perhitungan PPh pasal 4 ayat 2

PT. A menginvestasikan uangnya pada instrumen saham di bursa efek dengan membeli saham sebanyak 1000 lembar dengan harga 15.000 perlembar saham (saham biasa)

Investasi saham 15,000,000

Kas
15,000,000

Dua Minggu kemudian PT. A menjual saham tersebut sebanyak 600 lembar dengan nilai 11.000 perlembar saham

PPh 4(2) = $0,1\% \times 600 \times 11.000 =$ 6600

Kas
6,593,400

Biaya PPh 4(2)
6,600

Rugi investasi saham
2,400,000

Investasi saham
9,000,000

sebulan kemudian PT. A menjual saham sebanyak 400 lembar dengan nilai 17.000 perlembar

$$\text{PPh 4(2)} = 0,1\% \times 400 \times 17000 = 6800$$

Kas	6,793,200	
Biaya PPh 4(2)	6,800	
Laba Penjualan Saham		800,000
Investasi saham		6,000,000

- PT. A menerima bunga obligasi yang diperdagangkan di BEI sebesar Rp. 20.000.000
- Kas 17.000.000
- Biaya PPh Final 4 ayat 2 3.000.000
- Pendapatan bunga 20.000.000

- PT. A membayar jasa pelaksana konstruksi kepada PT. B (tidak mempunyai kualifikasi usaha) sebesar Rp. 1.000.000.000,- hitung besar nya PPh 4 ayat 2
- PT. Damai menyewakan tanah kepada PT. Citra senilai Rp. 600.000.000 + PPN selama 6 bulan dibayar dimuka, hitung PPh 4(2) dan buat jurnal yg diperlukan atas transaksi tsb.
- Apa perbedaan antara Bunga yg dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan bunga yg dikenakan PPh 23